

Số: 1050 /QĐ-SCT

Lào Cai, ngày 06 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về Xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ Quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (viết tắt là VLNCN), tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ QCVN 01:2019/BCT;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra (sau đây gọi là Đoàn kiểm tra) để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Hoàng Văn Thuân - Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn;
2. Ông: Đỗ Mạnh Cường - Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Phó Trưởng đoàn;
3. Ông: Bùi Việt Cường - Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Thành viên;
4. Ông: Vũ Việt Linh - Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Thành viên - Thư ký đoàn.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung, thời hạn và thời hiệu kiểm tra

1. Đối tượng kiểm tra: Gồm 03 đơn vị *(Theo phụ lục đính kèm)*
2. Phạm vi và nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp.
3. Thời hạn kiểm tra: Kể từ ngày công bố Quyết định này. Thời hạn kiểm tra không quá 10 ngày làm việc theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP (Không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ).
4. Thời hiệu kiểm tra: Từ khi được cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Thông báo nổ mìn đến thời điểm kiểm tra.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, trong đó tập trung:

1. Xây dựng và trình Giám đốc Sở phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chi tiết.
2. Yêu cầu các đối tượng kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình các nội dung liên quan. Thực hiện kiểm tra, xác minh tại hiện trường.
3. Lập biên bản kiểm tra, ghi nhận đầy đủ, trung thực, khách quan các nội dung kiểm tra và kết quả làm việc.
4. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hành chính, tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định, thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ để làm cơ sở xử lý.

5. Kiến nghị, đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, dự thảo Tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

7. Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Công Thương để ban hành các văn bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của pháp luật.

8. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn phân công.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra được thực hiện theo các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, các tổ chức cá nhân có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, CN_(M.Cường).





Phụ lục: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TRA

(Kèm theo Quyết định số: 1050/QĐ-SCT ngày 06 /3/2025 của Sở Công Thương)

TT	Đơn vị kiểm tra	Địa chỉ Doanh nghiệp	Tên và địa chỉ Dự án
1	Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái	Số 779, TDP Nguyễn Thái học 7, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai	Gói thầu số 13: Thi công công trình nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) đoạn thi công từ Km0 - Km2+571 và khu tái định cư 1, phường Trung Tâm và xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai
			Gói thầu số 14: Thi công công trình đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai
2	Tổng công ty xây dựng Trường Sơn	KM6+500, Đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội	Gói thầu số 16 lý trình Km26+793+ Km30+00 thuộc dự án công trình đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai
			Gói thầu số 23 lý trình Km30+00 - Km40+00 thuộc dự án công trình đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai
3	Công ty TNHH Hiệp Phú	Tổ dân phố Chè 8, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang	Gói thầu số 15: Thi công công trình đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai